



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

תובע:

קרקואר ברוך
באמצעות ב"כ: עו"ד רון צין או רן דרוק
ממשרד תדמור לוי ושות'

נגד

נתבעים:

1 ענבר עדן, עו"ד
2 שטיין ענבר חן, עו"ד
באמצעות ב"כ: עו"ד יהודה וישניצקי או לרה קוניצר ורבה
ממשרד אטיאס, גראור, וישניצקי, ענבר ושות'

פסק דין

בפסק דין זה אידרש להכריע בשתי סוגיות מרכזיות העולות מסכסוך שכנים בבית דין-משפחתי בהוד השרון. הסוגיה הראשונה נוגעת לפרשנות התקנון המוסכם של הבית המשותף, ובפרט להתנגשות לכאורה בין סעיף 4, המקנה אפשרות לניצול זכויות בנייה ללא צורך בהסכמת הצד השני, לבין סעיף 8, האוסר על שינויים בקירות החיצוניים. הסוגיה השנייה עוסקת בטענת התובע למטרד רעש הנגרם ממערכת החימום התת-רצפתית שהותקנה בדירת הנתבעים.

הרקע להליך

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית דו משפחתי ברחוב סנונית 26-28 בהוד השרון, הידוע כחלקה 376 בגוש 6446 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובע הוא הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 1 בבית המשותף ואילו הנתבעים הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 2 בבית המשותף.
2. לבית המשותף מושא המחלוקת, ניתן צו רישום בית משותף ואף נרשם לו תקנון מוסכם בתאריך 18.10.2000 (להלן: "**התקנון**" או "**התקנון המוסכם**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובע רכש את זכויותיו בדירה מאת החברות הקבלניות "תדהר גולדשטיין" ו"רב-בר נדל"ן" (להלן-"החברות הקבלניות") בהסכם מכר מתאריך 5.9.1997 (מוצג 14 למוצגי התובע), והוא מתגורר בה ברציפות מאז ועד היום.
4. הנתבעים רכשו את זכויותיהם בדירה בתאריך 20.10.2020 מאת הבעלים הקודמים, ה"ה דורון ומיכל דוברת (מוצג 15 למוצגי התובע), וקיבלו את החזקה בה בסוף חודש מרץ 2021 ומיד החלו בביצוע עבודות לשיפוץ והתאמת הדירה לצרכי משפחתם. עבודות אלו כללו הריסה, בנייה ושיפוץ מסיביות ו"מן היסוד" בדירת הנתבעים (כהגדרת הנתבע 1 עצמו במכתבו מיום 23.8.2021, מוצג 7 למוצגי התובע).
5. העבודות שביצעו הנתבעים כללו הריסה ופריצה של קירות חיצוניים, שינוי ופתיחה של פתחים וחלונות, הגדלת מפתחים, סגירת מרפסת בקומה א', שבירת קיר לבני זכוכית, עקירת מעקה בטיחות במרפסת, חפירה והעמקה של חצר אנגלית במרתף, התקנת שער חניה בגובה 2.5 מ', ושינוי גוון ומרקם החיפוי החיצוני של הבניין (להלן-"עבודות השיפוץ"). עבודות השיפוץ נמשכו כ-11 חודשים והסתיימו בחודש פברואר 2022.
6. בנוסף, התקינו הנתבעים משאבת חום/מדחס חיצוני של מערכת חימום תת-רצפתית מדגם R32 Size 81 של ספק המערכות "כספי" (להלן-"מערכת החימום התת רצפתית").
7. כבר עתה אציין, כי התקנון המוסכם כולל בסך הכל עשרה סעיפים, אך פרשנות סעיפים 4 ו-8, היא לב המחלוקת בין הצדדים, ומשכך אציגם כלשונם כבר עתה:
- "4. זכויות הבניה מוקנים בזה לבעלי הדירות בחלקים שווים ביניהם. כל בעל דירה יהיה רשאי לנצל את מחצית מכלל זכויות הבניה במקרקעין, על השטח שהוצמד לדירתו מבלי צורך לקבל הסכמת בעל הדירה האחרת."
- ...
- "8. בעלי הדירות לא יבצעו שינויים בצד החיצוני של הקירות החיצוניים של הבית המשותף."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. במקביל להליך בפניי, התנהל הליך רישוי מול מוסדות התכנון: בתאריך 30.11.2021 הגישו הנתבעים בקשה להיתר בנייה (מס' 20212665) אשר כללה את השינויים שבוצעו בבית, הן על-ידי הנתבעים והן על-ידי הבעלים הקודמים (דוברת). הוועדה המקומית דחתה את התנגדות התובע ואישרה את הבקשה בתנאים בתאריך 20.9.2022 (מוצג נ/7). ערר שהגיש התובע לוועדת הערר המחוזית נדחה ביום 3.4.2023 בהחלטה מנומקת (נספח 1 למוצגי הנתבעים). בתאריך 19.9.2023 הונפק לנתבעים היתר בנייה (מוצג נ/5 למוצגי הנתבעים) המכשיר תכנונית את עבודות הבנייה, השינויים והפתחים בדירתם. עתירה מנהלית שהגיש התובע נגד החלטת ועדת הערר (עת"מ 62779-05-23) נדחתה אף היא בפסק דין מקיף של בית המשפט המחוזי - מרכז (כבוד השופטת, סגנית הנשיאה חנה קיציס) מתאריך 1.10.2024 (נספח 2 למוצגי הנתבעים) (להלן - "**פסק הדין בעתירה המנהלית**").

מהלך הדיון בקצרה

9. ההליך החל בתביעה למתן צו עשה, וכן בבקשה לסעד זמני שהגיש התובע. בדיון שהתקיים במעמד הצדדים ביחס לסעד הזמני, הגיעו הצדדים להסכמות שהיה בהן כדי לייתר את המשך הדיון בבקשה לסעד זמני, תוך שכל צד שומר על טענותיו ביחס להליך העיקרי. בדיון שהתקיים ביחס להליך העיקרי, הגיעו הצדדים להסכמות ביחס להמשך בירור ההליך העיקרי. בין השאר, הסכימו הצדדים כי:

..."

2. הנושאים היחידים שיידרשו הכרעה במסגרת התיק הם למעשה בשני נושאים: האחד, פרשנות התקנון המוסכם בקשר עם סעיף 4 וסעיף 8 כפי שמופיעים בתקנון המוסכם. כך שהאם בעל דירה, במקרה זה הנתבעים, היו רשאים לבצע שינויים בחזית הבית המשותף לאור סעיף 8 לתקנון המוסכם ולאור האמור בסעיף 4 ולשאר סעיפי התקנון המוסכם. השני, בכל הקשור לסעיף 2ב לתקנון המצוי, כך שהאם אכן המנוע או המדחס של אמצעי מיזוג / חימום שהותקנו בדירת הנתבעים (להלן - "המתקן") (לעניין החלטה זו "דירה" כמשמעותה בהתאם לתקנון המוסכם), גורם למטרד המנוגד לאמור בסעיף 2ב לתקנון המצוי.
3. הצדדים מצהירים כי הם מכבדים את האמור בסעיף 4 לתקנון המוסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. לצורך בירור הנושא השני, הצדדים מסכימים למינוי מומחה אקוסטי מוסכם מטעם המפקח על רישום מקרקעין, אשר יבדוק את טענות הצדדים, ויענה על השאלות הבאות:

א. האם קיים ליקוי (מטרד) בדירת התובע כתוצאה מהתקנת המתקן כפי שהותקן בדירת הנתבעים.
ב. ככל שאכן קיים ליקוי כזה, יוסיף המומחה ויפרט כיצד ניתן להסיר את הליקוי, לרבות התקנת מנגנון אקוסטי שיפתור את בעיית הליקוי וישאיר את המתקן במקומו, או בכל דרך אחרת לרבות הזזתו למקום אחר בדירת הנתבעים. כל זאת לאור התקן הישראלי.

"...

10. בהמשך להסכמות אלו, מונה כמומחה מוסכם, המומחה עמוס יפה (להלן- "המומחה האקוסטי"). במסגרת החלטת המינוי, התבקש המומחה האקוסטי המוסכם ליתן חוות דעת בשאלות הבאות:

א. האם קיים ליקוי מסוג מטרד רעש בדירת התובע, שנגרם בשל התקנת מערכת מיזוג האוויר / חימום תת רצפתי שהתקינו הנתבעים בדירתם, כאשר לעניין זה דירות הצדדים ייחשבו כדירות כפי שמופיע בסעיף 1 לתקנון המוסכם.

ב. ככל שקיימים ליקויים כאמור, אלו פעולות צריכים לבצע הנתבעים, כדי לפתור את הליקויים. בתשובתו זו יתייחס המומחה האקוסטי לפתרונות הן ביחס להשאת המתקן על מקומו תוך מציאת פתרונות אקוסטיים אפשריים, וככל שאי אפשר להשאיר את המתקן במקומו יחוה המומחה את דעתו לגבי הצורך בהזזתו למקום אחר בשטח דירת הנתבעים, ולאן בדיוק יש להזיזו. המומחה גם יחוה דעתו לעניין טיב העבודה הנדרשת, החומרים הדרושים לביצוע העבודה, והכול בהתאם לתקנים הישראלים המחייבים.

11. המומחה האקוסטי הגיש את חוות דעתו (להלן- "חוות הדעת"), השיב על שאלות הבהרה שנשאל, ואף נחקר על חוות דעתו לבקשת התובע. לחוות דעתו של המומחה, ולעדו, אתייחס בהרחבה בחלקו השני של פסק הדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. לצד עדותו של המומחה האקוסטי, נשמעו במהלך ההליך עדויות נוספות. מטעם התובע העידו: המהנדס מר יצחק אולשבנג, אשר הגיש חוות דעת מטעמו בעניין עבודות הבנייה והשינויים שבוצעו בדירת הנתבעים (להלן: "**מהנדס התובע**"); וכן התובע בעצמו. אציין כי ברשימת עדי התובע נכללה גם האדריכלית גב' קיקה ברא"ז, אשר נועדה להעיד על העקרונות התכנוניים והאדריכליים שהנחו אותה בתכנון הבית המשותף ועל חשיבות שמירתם. ברם, בסופו של יום, ויתר התובע על העדתה. עד נוסף, שמאי המקרקעין מר יוני כהן, אשר הגיש חוות דעת מטעם התובע ביחס לירידת הערך שנגרמה לדירת התובע עקב הרעש ממערכת החימום התת-רצפתית, אף הוא לא העיד, וחוות דעתו הוצאה מן התיק (עמ' 4 ש' 28 לפרוטוקול).

13. מטעם הנתבעים העידו: מר דורון דוברת (להלן: "**מר דוברת**"), הבעלים הקודם של דירת הנתבעים, אשר מכר להם את הדירה; מר אביב כהן (להלן: "**מר כהן**"), המתגורר בשכנות לדירות הצדדים; המהנדס מר כהן, אשר פיקח על עבודות הבנייה בדירת הנתבעים (להלן: "**מהנדס הנתבעים**"); וכן הנתבע 1 בעצמו.

14. הליך ההוכחות התפרש על פני שני ימי דיונים (להלן: "**פרוטוקול הדיון**"). משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות, נקבע התיק להגשת סיכומים בכתב. להלן אציג את עיקרי טענות הצדדים, כפי שפורטו בסיכומיהם.

תמצית טענות התובע בסיכומיו

15. הנתבעים, כך נטען, ביצעו עבודות שיפוץ נרחבות בדירתם, אשר נמשכו כ-13 חודשים, וכללו שינויים מהותיים בצד החיצוני של הקירות, פתחים, חלונות, סגירת מרפסת, התקנת מערכת מיזוג אוויר ושער חניה. עבודות אלו בוצעו, לשיטת התובע, ללא היתר בנייה ובניגוד לצו הפסקת בנייה מנהלי, אשר הופר על ידי הנתבעים.

16. עיקרו של הסכסוך דנן הוא בהפרת הוראות סעיף 8 לתקנון המוסכם והפרת הוראות סעיף 2(ב) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(להלן: "התקנון המצוי" ו"חוק המקרקעין" בהתאמה) המוחל על הבית המשותף לפי סעיף 9 לתקנון המוסכם.

17. התובע טען כי שינויים אלו הפרו באופן מובהק את סעיף 8 לתקנון המוסכם, האוסר במפורש על ביצוע שינויים בצד החיצוני של קירות הבית המשותף. לשם ביסוס טענותיו, הציג התובע את חוות דעתו של מהנדס התובע, אשר פירט בחוות דעתו את השינויים החיצוניים שבוצעו בדירת הנתבעים בהשוואה להיתרי הבנייה הקיימים. התובע הדגיש כי הנתבעים לא הציגו חוות דעת סותרת או נגדית.

18. עוד נטען, כי הנתבעים עצמם הודו בכתב ההגנה ובתצהירם בביצוע שינויים חיצוניים, וכי הנתבע 1 אישר בחקירתו הנגדית שינויים ספציפיים המפורטים בחוות דעת מהנדס התובע, לרבות פתיחת פתח במרתף, הגדלת חלון מטבח, סגירת מרפסת, שבירת קיר לבני זכוכית, פתיחת פתח בחדר הורים והתקנת שער חניה ומערכת מיזוג. התובע הוסיף כי מהנדס הנתבעים, שניהל את הפרויקט מטעם הנתבעים, הודה אף הוא בשבירת קירות חיצוניים ובשינוי חומר החיפוי.

19. במישור המשפטי, התובע טען כי התקנון המוסכם מהווה הסכם מחייב בין בעלי הדירות, וכי פרשנותו צריכה להתבסס על לשונו הברורה והחד-משמעית. סעיף 8, כך נטען, אוסר באופן מפורש על שינויים חיצוניים, בעוד סעיף 4, המאפשר ניצול זכויות בנייה, אינו גובר עליו. לטענת התובע, זכויות בנייה הן זכות ערטילאית, בעוד קירות חיצוניים הם זכות חפצית קיימת ומוחשית, וסעיף 8 נועד להגן על זכות זו.

20. התובע הוסיף כי סעיף 8 לתקנון המוסכם, יוצר זכות קניינית (in-rem) המגנה על כלל השכנים והעוברים ושבים, ולא רק על בעלי הדירות בבית המשותף, וכי שינוי הוראה זו דורש תיקון של התקנון. התובע ביסס את טענתו על אומד דעתם של היזמים המקוריים, אשר התכוונו למכור דירות בעלות מראה אחיד ואסרו על שינויים חיצוניים, כפי שעלה מהסכם המכר עמו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. לטענתו, אומנם הנתבעים טענו כי עבודות השיפוץ בדירתם בוצעו "תוך ניצול מזערי בלבד של זכויות הבניה שהוצמדו לדירתם", אך למעשה מירב השינויים החיצוניים שביצעו הנתבעים בביתם בוצעו שלא תוך ניצול זכויות בניה וללא כל קשר לסעיף 4 לתקנון, ולכן לא קיימת התנגשות בין סעיף 4 ל-8 בתקנון המוסכם. למעשה, ניתן לפרש את סעיפים 4 ו-8 באופן הרמוני ומקיים בהתאם ללשונם ותכליתם, כך שניתן לנצל את זכויות הבניה אך אין לבצע אגב כך שינוי חיצוני. יתרה מכך, גם אם בדרך זו לא ניתן יהיה לנצל את כלל זכויות הבניה המוקנות לכל בעל דירה, הרי שאין בכך להצדיק את הפרת הוראות סעיף 8. ניתן היה לממש את זכויות הבניה ללא שינוי הקיר החיצוני, ובכך לקיים את הוראות סעיפים 4 ו-8 לתקנון יחדיו.

22. לחילופין, לשיטת הנתבעים סעיף 4 גובר על סעיף 8 לתקנון רק כאשר מדובר בניצול זכויות בניה לצורך הרחבת הדירה. אך השינויים אשר בוצעו, לא בוצעו לצורך הרחבת דירה אלא לצורך שינוי השימוש או התפקוד בתאים / חדרים קיימים אשר בתחום שטח דירת הנתבעים. המסקנה היא כי סעיף 8 לתקנון הינו מחייב ואוסר ביצוע שינויים חיצוניים. בהתאם לכך, מתבקש המפקח על המקרקעין (להלן: "המפקח") ליתן צו לאכיפת האיסור לפי סעיף 8 לתקנון ולהורות לנתבעים על השבת המצב לקדמותו.

23. עוד הוסיף התובע, שבהסכם המכר מתאריך 5.9.1997, שנחתם על ידי החברות הקבלניות, ניתנה התייחסות ספציפית לשמירת הקירות החיצוניים, וכוונת הצדדים היא למכור שתי דירות בעלות מראה אחיד, תוך איסור לבצע, לאפשר ולהסכים לביצוע שינויים חיצוניים בהן. התובע אף העיד כקונה ראשון כי אלו הבהירו לו כי אי אפשר לגעת בבית, בשום דבר חיצוני.

24. לטענת התובע, יש לדחות את טענת הנתבעים שהוא עצמו ביצע שינויים חיצוניים, וטען כי רק ביצע עבודות תחזוקה שגרתיות לשמירת המצב הקיים, וכי שינויים אלו בוצעו על ידי היזם לפני רכישתו את הדירה. עוד הוסיף התובע, שיש לדחות את טענת הנתבעים בדבר שינויים שבוצעו על ידי מר דוברת, הבעלים הקודמים, וטען כי היו אלו שינויים מינוריים שלא היה מודע להם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. בנוסף, התובע התייחס למטרד הרעש ממערכת מיזוג האוויר שהותקנה על ידי הנתבעים. המומחה ערך סיור וביצע בדיקות ומדידות, וקבע בחוות דעתו בין היתר כי קיים מטרד רעש חזק כהגדרתו בתקנה 11 לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992 (להלן: "**תקנות מניעת רעש**"). בנוסף, אישר המומחה כי הופרו הוראות היצרן, וכי לנוכח תקנה 12 לתקנות מניעת רעש, אסור היה על הנתבעים להתקין את מערכת החימום כלל, ללא כל תלות בשאלה האם קיים מטרד רעש. קביעת המומחה מראה כי המערכת שהותקנה על ידי הנתבעים נוגדת את האמור בתקן הישראלי (ת"י) 994 חלק 4 (פורסם ברשומות, 17.11.2011 י"פ 6322). לפיכך, מדובר ברעש בלתי סביר ויש להורות על סילוק המערכת או העברתה למיקום אחר.

26. כן ציין התובע כי אומנם במסגרת הליך הרישוי המתנהל מול הוועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון, נקבע כי על הנתבעים ליישם מיגון אקוסטי (להלן: "**הפתרון האקוסטי**"). אלא שפתרון זה אינו ניתן ליישום ומהווה שינוי חיצוני ואסור בקירות החיצוניים המנוגד לסעיף 8 לתקנון.

27. בנוגע לסמכות העניינית, התובע טען כי למפקח על רישום המקרקעין סמכות מלאה לדון במחלוקות בין בעלי דירות בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם לפי התקנון, גם ללא רכוש משותף. הוא הוסיף כי המפקח מוסמך לדון במטרד רעש הנובע משינוי פיזי או מבני בדירה, וכי הנתבעים מנועים מלהעלות טענת חוסר סמכות לאחר שהסכימו למינוי מומחה.

28. לבסוף, התובע טען שיש לדחות את טענת הנתבעים בדבר שיהוי וחוסר תום לב. לטענתו, הנתבעים פעלו בחוסר תום לב, ביצעו עבודות ללא היתר, הפרו צווי הפסקת עבודה והתעלמו מפניותיו החוזרות ונשנות. התובע הדגיש כי פעל באופן רציף להפסקת הבנייה והסתמך על פעולות הפיקוח, וכי התנהלות הנתבעים שוללת כל טענה בדבר שיהוי או חוסר תום לב.

29. לאור האמור לעיל, ביקש התובע לקבל את התובענה במלואה וליתן את הסעדים המבוקשים בכתב התביעה וכמפורט לעיל. בנוסף, להורות על הזזת מערכת המיזוג ממיקומה הנוכחי והצבתה באופן שלא ירעיש לתובע, ולחייב את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים בהוצאותיו הריאליות של התובע, לרבות שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

30. לטענת הנתבעים, התובע השתהה בהגשת תביעתו, שכן הגיש אותה לאחר שהעבודות הושלמו, וכי התנהלותו זו, אשר אפשרה להם להשלים את עבודות השיפוץ, מצדיקה את דחיית התביעה על הסף. הם הוסיפו כי התובע הטריד אותם בתלונות חוזרות ונשנות לוועדה המקומית ולמשטרה, ואף הגיש תלונה ללשכת עורכי הדין, אשר נדחתה, וכי כל אלו מעידים על מסכת התעמרות וניסיון להתישם.

31. הנתבעים הדגישו כי התנגדותיו של התובע לבקשת ההיתר, כמו גם ערעוריו לוועדת הערר ולבית המשפט המנהלי, נדחו כולן, וכי ביום 19.9.2023 אף ניתן היתר בנייה לכל העבודות שבוצעו בביתם. הם טענו כי מכתבו הראשון של התובע, שנשלח באוגוסט 2021, התייחס אך ורק למטרדי רעש ולכלוך, ולא העלה כל טענה בדבר הפרת התקנון המוסכם, וכי טענות אלו הועלו לראשונה רק במכתבו השני, סמוך להגשת התביעה.

32. במישור פרשנות התקנון המוסכם, טענו הנתבעים כי סעיף 8, האוסר על שינויים חיצוניים, מתייחס לקירות חיצוניים של הרכוש המשותף. אולם, לשיטתם, הקירות החיצוניים הוצמדו לדירותיהם, ועל כן אינם מהווים רכוש משותף. הם הוסיפו כי סעיף 4 לתקנון, המקנה זכויות בנייה לבעלי הדירות ומאפשר ניצולן ללא הסכמה, צריך לגבור על סעיף 8, שכן ניצול זכויות בנייה כרוך לעיתים קרובות בשינויים חיצוניים.

33. עוד הוסיפו הנתבעים כי הוראות סעיף 8 מתייחסות רק לקירות חיצוניים של הרכוש המשותף. לטענת הנתבעים, הוראות סעיף 8 היו רלוונטיות שעה שלחברות הקבלניות היה צורך בניצול זכויות הבניה בפרויקט, טרם שעבר פרצלציה, והן התייתרו לאחר מכן. כתוצאה מכך, בדירות הצדדים אין קירות חיצוניים שמהווים רכוש משותף, אלא קירות אלה מהווים חלק מהדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. לטענת הנתבעים, בהתאם להלכה ולכללי הפרשנות, תקנון בית משותף הוא חוזה יחס בין בעלי הדירות, ובהיותו כזה יש לפרשו בהתאם לדיני החוזים ולנסיבות המשתנות לאורך השנים. קרי, יש לפרש את התקנון המוסכם באופן שבו סעיף 4 גובר על סעיף 8, או לחילופין ניתן להגיע למסקנה לפיה סעיף 4 קובע כי זכויות הבניה מוקנות לבעלי הדירות בחלקים שווים וכי כל בעל דירה זכאי לנצל מחצית מכלל זכויות הבניה מבלי לקבל את הסכמת בעל הדירה האחרת.

35. הנתבעים הוסיפו כי התובע עצמו ביצע שינויים חיצוניים בדירתו מבלי ליידע את הבעלים הקודמים מר דוברת, או לבקש הסכמה, וכי הבעלים הקודמים, מר דוברת, ביצע אף הוא שינויים חיצוניים ללא התנגדות התובע. התנהלות זו, כך נטען, מלמדת כי הן התובע והן הבעלים הקודמים פירשו את התקנון כמאפשר שינויים חיצוניים.

36. הנתבעים הוסיפו, שאף בתים אחרים ברחוב, בעלי תקנונים זהים לתקנון המוסכם של דירות הצדדים, אשר עברו שינויים חיצוניים דומים, וטענו כי הדבר מלמד על פרשנות מקובלת של התקנון. הם הוסיפו כי טענת התובע בדבר אלמנטים אדריכליים ייחודיים שיש לשמרם נדחתה על ידי ועדת הערר ובית המשפט המנהלי, אשר קבעו כי אין דרישה לעיצוב סימטרי. כן נטען שלתובע ולנתבעים מוצמדים עשרות מטרים בלתי מנוצלים, אשר מתוכם ניצלו הנתבעים פחות מ-9 מ"ר בעבודות השיפוץ.

37. בנוגע למטרד הרעש ממערכת מיזוג האוויר, טענו הנתבעים כי למפקח על רישום המקרקעין אין סמכות לדון בטענות נזיקיות הנובעות ממטרד רעש, שכן מדובר בעניין של "שימוש" ולא של "שינוי מבני" בגוף הדירה. הם הוסיפו כי חוות דעתו של המומחה האקוסטי פגומה ואינה קונקלוסיבית, שכן המדידות בוצעו בניגוד לתקנות (חלונות פתוחים, כיול לא תקין, מדידה קצרה ולא רציפה).

38. הנתבעים הדגישו כי המערכת שהותקנה כללה משאבת חום מסוג "אינוורטר", הידועה בפעולתה השקטה, וכי מהנדס הנתבעים שהוא זה שאף ניהל את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הפרויקט מטעמם העיד על היותה שקטה ועל שימושה הנפוץ בבתים משותפים. הם הוסיפו כי היחידה הסביבתית אישרה פתרון מיגון אקוסטי למערכת, וכי פתרון זה מיתר את חוות דעת המומחה ומעיד על כך שאין מטרד רעש משמעותי.

39. הנתבעים טענו כי טענות התובע בדבר הפרת תקנה 12 לתקנות מניעת רעש והוראות היצרן מהוות "הרחבת חזית" אסורה, וכי הן חורגות מסמכותו של המפקח. הם הוסיפו כי בית המשפט המנהלי אישר את קביעת היחידה הסביבתית בדבר קבילות מיקום המערכת ופתרון המיגון האקוסטי. כן ציינו הנתבעים כי מחוות הדעת עולה שאין הפרה של תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן-1990 (להלן-"תקנות רעש בלתי סביר").

40. הנתבעים ציינו כי כל טענות התובע נדחו על ידי הערכאות השונות, וכי היתר הבנייה שניתן להם מכשיר את כל העבודות. הם ביקשו לדחות את התביעה על הסף, או לחלופין, לחייב את התובע בהוצאותיהם הריאליות.

דיון והכרעה

41. אפתח בכך, שאיני מקבל את טענת הנתבעים ביחס לשיהוי בהגשת התביעה.

42. כידוע, דוקטרינת השיהוי במשפט האזרחי מוגבלת למקרים חריגים ונדירים, ומטילה היא נטל כבד על הטוען לה וכי חלוף הזמן אינו נתון בלעדי ואינו נתון בעל חשיבות עצמאית בעת בחינת השיהוי. בפסיקה נקבעו פרמטרים נוספים, מלבד חלוף הזמן, השלובים זה בזה אותם נדרש להוכיח לשם קבלת טענת שיהוי: יצירת מצג בדבר ויתור על זכויות התביעה ושינוי לרעה במצבו של הנתבע עקב השיהוי בהגשת התביעה. תנאי נוסף שהוזכר בהקשר זה הוא התנהלות בחוסר תום לב מצד המשתתף בהגשת התביעה. ומכל מקום, גם כאשר תנאים אלו מתקיימים, עדיין לבית המשפט שיקול דעת להכריע בדבר המשמעות שראוי להעניק לטענת השיהוי במקרה הספציפי שלפניו [ראו למשל ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פ"ד נו (5) 433 בעמ' 445 – 446 (2003); רע"א 7940-12-24 מועצה אזורית מגידו נ' בליס דר בע"מ, בפסקה 5 (נבו 13.1.2025).

43. אין מחלוקת שאכן התקיימה בחודש אפריל 2021, פגישה בבית התובע. פגישה זו נועדה ליצור יחסי שכנות טובים, ומכל מקום, אין לראות בכך משום הסכמה מפורשת מצד התובע למחול על זכויותיו. למעשה, אף התנהגותו האקטיבית של התובע, מוכיחה אחרת. התובע לא ישב בחיבוק ידיים אלא פעל ללא הרף. כך למשל התובע פנה שוב ושוב למחלקת הפיקוח של עיריית הוד השרון כבר מחודש אוגוסט 2021 (מוצג 8 למוצגי התובע), וכתוצאה מפניותיו נפתח תיק פיקוח ואף הוצא צו הפסקה מנהלי ביום 9.11.2021 (מוצג 10 למוצגי התובע).

44. עוד אין מחלוקת שלפחות חלק מהעבודות שביצעו הנתבעים בוצעו קודם לקבלת היתר בניה. במהלך העבודות הוציאה הוועדה המקומית צווי הפסקה מנהליים נגד הנתבעים (ראו גם סעיף 7 לפסק הדין בעתירה המנהלית). ומקובלת עלי במלואה הקביעה בפסק הדין בעתירה המנהלית כי הנתבעים נטלו על עצמם סיכון כאשר בחרו להשלים את פעולות הבניה (סעיף 55 לפסק הדין בעתירה המנהלית). לפיכך, טענת הנתבעים לשיהוי נדחית.

45. באותו אופן, מצאתי לנכון לדחות את טענת הנתבעים לפיה יש לדחות את התביעה על הסף מחמת חוסר תום לב והתעמרות מצד התובע, שהתבטאו לטענתם בפניות למשטרה וללשכת עורכי הדין. פנייה של אזרח לערכאות משפטיות או לרשויות אכיפת החוק לשם הגנה על זכויותיו הקנייניות, אף אם היא נעשית בנחישות ובתקיפות, אינה עולה ככלל כדי התעמרות או חוסר תום לב השוללים את זכות הגישה לערכאות. מהראיות שלפניי עולה כי התובע פעל מתוך דאגה כנה ואותנטית לזכויותיו בדירה לנוכח היקף עבודות השיפוץ שבוצעו, ועל כן אין בעצם הגשת התלונות כדי להוות מחסום לבירור תביעתו לגופה.

46. כעת אבחן את הסוגיה הראשונה הדורשת הכרעה, שעניינה עבודות השיפוץ שביצעו הנתבעים בדירתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האם הנתבעים הפרו את הוראות התקנון המוסכם ומשכך יש להורות להם להשיב את המצב לקדמותו?

47. עיון בתקנון המוסכם מעלה, כי סעיף 4 וסעיף 8, סותרים זה את זה. בעוד שסעיף 4, מאשר ניצול זכויות בנייה, ללא צורך בקבלת הסכמת בעל הדירה השני, בקובעו כי: **"זכויות הבניה מוקנים בזה לבעלי הדירות בחלקים שווים ביניהם. כל בעל דירה יהיה רשאי לנצל את מחצית מכלל זכויות הבניה במקרקעין, על השטח שהוצמד לדירתו מבלי צורך לקבל הסכמת בעל הדירה האחרת."** סעיף 8, אוסר על בעל דירה לבצע שינויים בקירות החיצוניים, והוא קובע כי: **"בעלי הדירות לא יבצעו שינויים בצד החיצוני של הקירות החיצוניים של הבית המשותף."**

48. על מעמדו, חשיבותו ופרשנותו של התקנון המוסכם, כתבתי לא פעם [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 530/21 **יצחק פנינה נ' דרגולי ניר** (נבו 12.4.2026); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 384/22 **רדזיק שמחה בונים נ' וייס מתתיהו** (נבו 26.8.2024); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 355/21 **הלר רפאל נ' רוט אלימלך**, בפסקה 27 (נבו 27.3.2022) (להלן-"עניין הלר"); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 290/24 **וינשטין יצחק נ' נציגות הבית המשותף ברח' העמק 16 כפר סבא** (נבו 20.7.2025)]. אך בשל חשיבות הנושא לענייננו, מצאתי לנכון לשוב ולהזכיר את עיקרי הדברים גם כאן.

49. בהתאם להלכה הפסוקה, על המפקח על רישום מקרקעין לחרוץ את הדין על פי המצב הרישומי הקיים [ר"ע 587/83 **ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אונו נ' ירדני**, פ"ד לח(4) 487, 494 (1984)]. למעשה, ההלכה הפסוקה נובעת ישירות מהוראת סעיף 125(א) לחוק המקרקעין, שהוא אבן יסוד בדיני הקניין. סעיף זה קובע מפורשות כי **"רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנון..."** משמעותה של "ראיה חותכת" היא כי הרישום אינו רק ראיה לכאורה, הניתנת לסתירה בקלות, אלא הוא משקף את האמת המשפטית המחייבת, ומהווה חזקה שקשה לערער עליה. תכליתה של הוראה זו היא להבטיח ודאות ויציבות בעסקאות מקרקעין, להגן על צדדים שלישיים המסתמכים על הרישום, ולמנוע התדיינות בין-סופיות באשר לזכויות קנייניות. סטייה מעיקרון זה תערער את יסודות דיני הקניין ותפגע בוודאות המשפטית, שהיא נשמת אפו של כל משטר קנייני תקין. בענייננו, משנרשם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לבית המשותף תקנון מוסכם, נקודת המוצא היא שיש לפסוק בהתאם לאמור בתקנון המוסכם.

50. מטרת התקנון המוסכם היא להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף, ובהתאמה נקבע בסעיף 61 לחוק המקרקעין כי: **"בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית משותף"**.

51. סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין קובע כי תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומרגע שנרשם בפנקס הבתים המשותפים, הוא מקבל מעמד קנייני בעל תוקף קונסטיטוטבי. מעמד זה מבדיל אותו מחוזה פרטני רגיל, שכן הוראותיו מחייבות גם בעלי דירות שלא הסכימו לו ולא היו צד לו, וכן את חליפיהם של בעלי הדירות (ר' לדוגמא רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונ שילמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.1.2013)).

52. משנרשם תקנון מוסכם, כפי שאירע בענייננו, הוא בעל מעמד קנייני, וכוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכן [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין]; דנ"א 20/73 יעקב שמע נ' נחמה סדובסקי, ו-21 אח', כח (1) 730]. בהתאם לפסיקה, יש לפרש תקנון מוסכם שנרשם, בהתאם לפרשנות דיני החוזים עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשיה 11 נשר (נבו 08.11.2015); עש"א (מחוזי ים) 23138-02-24 נציגות הבית המשותף ברחוב אגרון 30 ירושלים נ' יעקב טובול (נבו 17.06.2024); רע"א 1540/24 יוסף זילברברג נ' מגדל דניאל מלון דירות בע"מ, בפסקה 10 (נבו 11.04.2024).

53. וכן, תקנון מוסכם גובר על הוראות חוזים שקדמו לרישומם. יפים לעניין זה דברי כב' השופט פרקש בה"פ (מחוזי י"ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטון נ' מצפה בית שמש בע"מ, בפסקה 45 (נבו 5.3.2018): **"ביחס שבין הרישום בתקנון בפנקס הבתים המשותפים ובין חוזה המכר שקדם לרישום או שנחתם לאחריו, גובר התקנון, באופן שהוא מבטל התחייבויות חוזיות שסותרות את האמור בו. זאת, משום שהרישום בפנקס הבתים המשותפים הוא הקובע את הזכויות הסופיות של הרוכשים, ולא הזכויות שנקבעו בחוזה. על זה נאמר בע"א 332/63 נויפלד נ' ולדמן,**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פ"ד יח(2) 212 (1964): "לאחר גמר הבית ורישומו לפי חוק בתים משותפים, חדל החוזה מהיות בר תוקף"..."

54. כפי שכתבתי בעניין הלר לעיל, ומכיוון ש"לא כל החוזים נולדו שווים" [ע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ, בפסקה 12 לפסק דינו של כב' השופט שטיין (נבו 20.11.2019) (להלן - "פסק דין ביבי כבישים")], יש להבחין בין שני סוגי חוזים עיקריים. האחד חוזה יחס פתוח אשר מנוסח בקווים כלליים בלבד, והשני הוא חוזה סגור עם התניה מלאה: חוזה ממצה שכל תנאיו מוגדרים באופן ברור ונהיר, והוא איננו זקוק לפרשנות יצירתית, כאשר "על פי רוב, אם כי לא תמיד, חוזים סגורים מכילים בתוכם הוראה כתובה בדבר היותם ממצים את מכלול החיובים והזכויות שהצדדים ביקשו ליצור עבור עצמם, אשר גם מבהירה כי שום תנאי מתנאי החוזה לא ישונה אלא בהסכם בכתב החתום בידי הצדדים. הוראה כאמור תחסום כל עדות אשר באה לסתור את תנאי החוזה, לרבות עדות המייחסת לבעלי החוזה הסכמה מאוחרת לשנות תנאי מתנאיו" (פסקה 13 לפסק דין ביבי כבישים).

55. בית המשפט העליון שב וחזר על הלכת ביבי כבישים. כך למשל, בפסק הדין בעניין ע"א 7/24 משה לוי נ' נכסי מלכת שבא-אילת (נבו 23.11.2025) נקבע כי "חוזה סגור" מתאפיין בהסדרה פורמלית ממצה ומפורטת של כל עניין, וכולל הוראות בדבר מיצוי כל תנאי ההתקשרות והוראה השוללת תוקף מכל שינוי שלא נעשה בכתב ובחתימת הצדדים. לשון החוזה בחוזים מסוג זה יינתן מעמד בכורה, ואין להתערב בהם משיקולים חיצוניים או לבר-חוזים, לרבות עיקרון תום הלב, אלא אם מדובר בהגנה על זכויות מיוחדות שהדין אינו מאפשר לוותר עליהן. ראו לעניין זה דברי כב' השופט שטיין: "רוב-רובם של חוזי יחס אכן באים להסדיר מערכות יחסים שנועדו להתקיים במשך פרקי זמן ארוכים מאוד, אולם לא כל חוזה ארוך טווח הוא "חוזה יחס". מה שמאפיין "חוזה יחס" הוא היותו פתוח לשינויים ולעדכוני בעניינים שבעלי החוזה בחרו שלא להסדיר מראש – זאת, מתוך הבנה שיהא עליהם להסדיר כל עניין כזה, לכשיתעורר, על ידי גיבוש הסכמה נפרדת אד-הוק; ואם לא יגיעו להסכמה כזאת, יפנו לבית משפט (או לבורר מוסכם) למציאת פתרון הוגן אשר יאזן בין האינטרסים המתנגשים ויגשים את מטרת ההתקשרות."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. לכן ככלל, תקנון מוסכם משתייך ל"חוזה סגור", או לכל הפחות במיקומו ב"קשת החוזים", יש למקמו ב"קצוות הקשת" ליד חוזה סגור (ראו למשל עניין הלר בפסקה 37). בהקשר זה, נקבע בפסק דין ביבי כבישים (בפסקה 14 לפסק דינו של כב' השופט שטיין) כי: **"שופט אשר בא להכריע במחלוקת לגבי משמעותם של תנאיו של חוזה סגור לא יעסוק אלא בקביעתן של עובדות החוזה. הווה אומר: השאלה היחידה שעליה יהא עליו לענות היא "מה הסכימו ביניהם הצדדים כעניין של עובדה"? ... פרשנותו של חוזה פורמלי סגור, ככל שמלאכה זו תידרש, תהא אפוא חסינה מפני הכנסת שיקולים ערכיים, החיצוניים לחוזה, על ידי בית המשפט"** (ההדגשה אינה במקור, מ"פ).

57. כידוע לשון החוזה היא "כלי הקיבול" של אומד דעת הצדדים, התוחם את גבולות הפרשנות ואינו מאפשר לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו [דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד מדינת ישראל [נבו] (11.5.2006); ע"א 8836/07 בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן [נבו] (23.2.2010); ע"א 8080/16 עמודי שחף בע"מ נ. פינקל יוסף, בפסקה 12 [נבו] (8.8.2018)].

58. כך שההליך הפרשני לבחינת אומד דעת הצדדים איננו מתמצה אך בלשונה של תניה בודדת, זו הטעונה פירוש, אלא נגזרת מתוך לשון החוזה בכללותו, על הוראותיו השונות וההסדרים הקבועים בו [ראו למשל ע"א 2308/20 פז חברת נפט בע"מ נ' אליהו ממון, בפסקה 63 (נבו 28.8.2022); ע"א 839/21 חיה הקר נ' חברת קלמטיס אוברסיז בע"מ, בפסקה 5 לפסק דינה של כב' השופטת כנפי-שטייניץ (נבו 6.3.2024); ע"א 8316/21 אדלטק אחזקות (2006) בע"מ נ' קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ, בפסקה 27 (נבו 14.8.2024)].

59. כפי שנפסק לאחרונה על ידי כב' השופטת רות רונן בעניין ע"א 61190-12-25 משה מזרחי נ' יעקב דוידוב, בפסקה 15 והאסמכתאות שם (נבו 28.6.2026) **"ייתכנו מקרים שבהם הלשון אינה מובילה למסקנה חד-משמעית באשר לאומד דעת הצדדים, ובית המשפט יידרש לבחינת תכליתו הסובייקטיבית של ההסכם לפי נסיבות העניין בכללותו. ככל שלא ניתן לאתר תכלית זו, תיבחן גם התכלית האובייקטיבית, בהתחשב בין היתר בהיגיון העומד בבסיס ההסכם"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

60. ביישומם של עקרונות אלה לענייננו, ולאחר שבחנתי בקפידה את מכלול טענות הצדדים, על נספחיהן וראיותיהן, ואף שמעתי את העדויות שהובאו בפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי הפרשנות שהציגו הנתבעים לתקנון המוסכם היא זו העולה בקנה אחד עם תכליתו של התקנון המוסכם ועם עקרונות הפרשנות של דיני החוזים. מסקנה זו מובילה, מטבע הדברים, לדחיית תביעת התובע להשבת המצב לקדמותו ביחס לשינויים שביצעו הנתבעים במסגרת עבודות השיפוץ. להלן אפרט את נימוקיי בהרחבה.

61. המסע הפרשני מתחיל, כמתחייב, בבחינת לשון התקנון. יש לפנות תחילה לכתוב, ולדלות ממנו, ככל הניתן, את כוונת הצדדים. אלא שבחינה מדוקדקת של סעיפים 4 ו-8 לתקנון מעלה כי אין הם דרים בכפיפה אחת; הם יוצרים מתח פרשני שאינו מאפשר להגיע למסקנה חד-משמעית באשר לכוונת הצדדים, וזאת מתוך לשונם בלבד. משכך, אין מנוס אלא לעבור לשלב הבא בפרשנות - בחינת אומד דעתם הסובייקטיבי של הצדדים - כפי שהוא משתקף מלשון התקנון ומנסיבות כריתתו. אולם, גם בחינה זו, על אף חשיבותה, אינה מניבה במקרה דנן תשובה חד-משמעית דיה כדי להכריע את המחלוקת, שכן לשונם של סעיפים 4 ו-8, גם בהקשרם הנסיבתי, אינה בהירה דיה כדי להצביע על כוונה משותפת נחרצת.

62. עמדה בפני התובע האפשרות לזמן לעדות את הגורמים שהיו מעורבים באופן ישיר בניסוח התקנון, בין אם נציגי החברות הקבלניות, ובין אם עורכי הדין, אשר חתומים על המסמך (עו"ד הדין יצחק פרידמן וחדוה אסבג). עדים אלו, אשר היו בקיאים בפרטי המשא ומתן ובכוונות שעמדו בבסיס ההוראות, יכלו לשפוך אור על אומד הדעת הסובייקטיבי. יתרה מכך, אף האדריכלית ברא"ז, ששמה נכלל ברשימת העדים מטעם התובע, יכלה לתרום להבהרת הסוגיה. אולם, למרבה הפלא, התובע בחר שלא להעיד אף לא אחד מעדים מהותיים אלו. הימנעות זו, בנסיבות שבהן לשון החוזה אינה בהירה, פועלת לחובתו של התובע, במיוחד בכל הקשור לאדריכלית ברא"ז, שכן היא לא מאפשרת לשחזר את אומד הדעת הסובייקטיבי של הצדדים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

63. משהלשון אינה מאפשרת הכרעה חד-משמעית, ומשאין בידי כלים לבחון את אומד דעתם הסובייקטיבי, יש לפנות אל רובד הפרשנות השני, התכלית האובייקטיבית של התקנון המוסכם. תכלית זו, כפי שהובהרה בהרחבה בספרות המשפטית ובהלכה הפסוקה, ובפרט על ידי כב' הנשיא (בדימוס) אהרן ברק בספרו 'פרשנות תכליתית במשפט' בעמ' 390 (תשס"ג), מבקשת לזהות את האינטרסים, המטרות והערכים שחווה מן הסוג הנדון נועד להגשים, כפי שהיו נתפסים על ידי צדדים סבירים והגונים. בחינת התכלית האובייקטיבית אינה מתמקדת בכוונתם הספציפית של הצדדים הספציפיים, אלא בכוונתם המשוערת של צדדים סבירים, תוך התחשבות בהיגיון, במטרות הכלכליות ובנורמות החברתיות המקובלות.

64. בחינה מעמיקה של התכלית האובייקטיבית, על רקע ההיגיון הכלכלי והמשפטי של התקנון המוסכם, מובילה למסקנה כי יש לאמץ את הפרשנות שהציגו הנתבעים. סעיף 4 לתקנון המוסכם אינו בגדר הצהרה, אלא הוא מקנה לכל אחד מבעלי הדירות זכות מהותית, אקטיבית ורחבת היקף, לממש את מחצית זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות במקרקעין. זכות זו, אשר במקרה דנן עומדת על שישים מ"ר של שטח עיקרי לכל אחד מהצדדים (כפי שאף עלה מעדותו של מומחה התובע, בעמ' 4, ש' 1-8 לפרוטוקול), ניתנת למימוש באופן מפורש "מבלי צורך לקבל הסכמת בעל הדירה האחרת". ניסוח זה אינו מקרי; הוא משקף כוונה ברורה להעניק לכל בעל דירה אוטונומיה מלאה במימוש זכויות הבנייה שהוקצו לו, ללא תלות או כפיפות לרצון הצד השני. זוהי זכות יסודית המעוגנת בהסכמה חוזית מפורשת, ועל כן יש לפרשה באופן שיאפשר את מימושה המלא והאפקטיבי.

65. קבלת פרשנותו הדווקנית והמצמצמת של התובע, לפיה סעיף 8 אוסר כל שינוי בקירות החיצוניים גם כאשר הוא נדרש למימוש זכויות בנייה מכוח סעיף 4, תוביל לריקונה מתוכן של הזכות המהותית שהוקנתה בסעיף 4. הלכה למעשה, אין כל אפשרות מעשית לנצל זכויות בנייה בהיקף כה משמעותי (60 מ"ר) מבלי לבצע שינויים בקירות החיצוניים של המבנה.

66. פרשנות המרוקנת הוראה חוזית מתוכן היא פרשנות שיש להימנע ממנה, שכן היא סותרת את עקרון תום הלב ואת ההיגיון המסחרי העומד בבסיס כל הסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עדותו של התובע עצמו, אשר הודה בהגנותו בקיומו של כשל פרשני מובנה בגישתו, מחזקת מסקנה זו. כאשר נשאל התובע כיצד ניתן לממש את סעיף 4 ולבנות ללא פגיעה בקיר החיצוני, תשובתו הייתה: "שלא יקנה את הבית. אני מבין שיש פה סתירה" (עמ' 19, ש' 8 לפרוטוקול). הודאה זו, היוצאת מפיו של בעל דין, משמשת ראיה חזקה לכך שהפרשנות המוצעת על ידו אינה עולה בקנה אחד עם תכלית התקנון.

67. כאשר התקנון כולל הוראה מפורשת המקנה זכות בנייה משמעותית ללא צורך בהסכמה, לצד הוראה כללית האוסרת שינוי חזיתות, יש לפרש את ההוראה הכללית באופן שאינו פוגע בליבת הזכות המפורשת. המסקנה המשפטית והתכליתית היחידה היא כי איסור השינויים בסעיף 8 חל על שינויים שאינם קשורים למימוש זכויות בנייה והרחבה כדין של הדירה, אלא על שינויים קפריזיים, בלתי נחוצים או כאלה שאינם מבוצעים מכוח היתר כדין. במקום שבו בעל דירה מנצל את זכויותיו מכוח סעיף 4, ובונה בהיתר כדין, סעיף 8 נסוג מפני הזכות הקונקרטית והמפורשת שהוקנתה בסעיף 4.

68. נתתי דעתי לטענת התובע, לפיה חלק מהשינויים שבוצעו על ידי הנתבעים בחזית אינם נובעים ישירות מהוספת שטחי בנייה, אלא מהווים שינוי או התאמה של פתחים וחיפויים בחללים קיימים. אלא שאין בידי לקבל ניסיון זה, ואסביר. ראשית, משניתן לנתבעים היתר בנייה כדין המכשיר את עבודות השיפוץ כמקשה אחת, לרבות התאמת המעטפת הנדרשת לצרכי הדירה החדשים ולמימוש זכויות הבנייה, הרי שהגיונם התכליתי של הדברים חל על עבודות השיפוץ בשלמותן.

69. שנית, לשונו של סעיף 4 אינה כוללת כל הגבלה או החרגה מסוג זה; היא מדברת על "זכויות בנייה בלתי מנוצלות" באופן כללי וגורף, ללא הבחנה בין "פנימי" ל"חיצוני". הוספת הגבלה כזו היא בגדר פרשנות יוצרת, החורגת מגבולות הטקסט החוזי.

70. שלישית, וחשוב מכך, אין כל היגיון מעשי או תכליתי בפרשנות זו. כאשר מדובר בהיקף זכויות בנייה של כ-60 מ"ר לכל צד, כפי שאין עליו מחלוקת, הרי שקבלת הטענה כי זכויות אלו מוגבלות אך ורק לשינויים פנימיים שאינם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משפיעים על מעטפת הבניין החיצונית, תרוקן את הזכות מכל תוכן ממשי. ניצול יעיל של שטח כה נרחב כמעט תמיד יחייב שינויים במעטפת החיצונית של הדירה. פרשנות כזו תביא בהכרח לגריעה משמעותית, ואף לסיכול, של זכויות הבנייה שהוקנו לצדדים באופן מפורש בסעיף 4 לתקנון המוסכם, ובכך תעמוד בניגוד ממשי לתכלית ההסכם ולכוונת הצדדים, כפי שהיא עולה מהקצאת זכויות בנייה אקטיביות ורחבות.

71. יתרה מכך, אף עדותו של מהנדס התובע (המהנדס אולשבנג), מחזקת את המסקנה כי פרשנות התובע אינה עולה בקנה אחד עם המציאות התכנונית וההנדסית. כאשר נשאל המהנדס אולשבנג כיצד ניתן לנצל את זכויות הבנייה המוקנות, השיב במפורש כי "לפי חוק במסגרת קווי בניין הוא יכול להוסיף 60 מ'. הוא יכול להזיז עוד מ' מקדימה, ועוד מ' מהצד. כל השטח שהוא יכול לבנות הוא מאחור... לפי החוק, צריך להיות רווח בין גבול מגרש לגבול הבניין בחזית הראשית 5 מ' ובצדדים ומאחור 3 מ'. פה יש מהחזית הראשית 6 מ', ובצדדים 4 מ', ומאחור 10 מ' ושם אפשר לעשות, בערך 60 מ"ר אפשר לבנות שם" (עמ' 4, ש' 1-7 לפרוטוקול). מדברים אלו עולה בבירור, כי גם לשיטת מומחה התובע, ניצול זכויות הבנייה בהיקף כה משמעותי, כפי שהוקנו בסעיף 4 לתקנון, יחייב בהכרח שינויים במעטפת החיצונית של המבנה.

72. לא ניתן לנצל באופן מיטבי את זכויות הבנייה המוקנות לדירות הצדדים, בלי לפרוץ קירות, להרחיב פתחים או לשנות את המעטפת החיצונית. פרשנות התובע - המבקשת להגביל את ניצול הזכויות אך ורק לחלל הפנימי של הדירה, ללא כל שינוי חיצוני - היא פרשנות המרוקנת את הזכות מתוכן ממשי, ואינה עולה בקנה אחד עם ההיגיון התכנוני והמעשי.

73. לכך יש להוסיף שבמקרה של סתירה בין סעיפים בתקנון המוסכם, יש ליישם את הכללים שנקבעו בפרשנות דיני החוזים, לרבות הכלל שלפיו סעיף ספציפי וקונקרטי בחוזה בחזקת lex specialis, גובר על סעיף כללי בחוזה. כלל זה, שמקורו בפרשנות חקיקה, נועד להבטיח כי כוונת הצדדים, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהוראה מפורטת וממוקדת, תגבר על ניסוח כללי יותר, שעלול להוביל לתוצאה שאינה משקפת את רצונם האמיתי [ראו למשל בג"ץ 6231/92 אלברט זגורי נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, מט(4) 749 (1995); רע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6489/09 אמנון מדובר נ' קרן קיימת לישראל (נבו 18.1.2011); ת"א (מחוזי ת"א) 16-06-35838 יצחק שטרן ושות' בע"מ נ' יער הברושים בע"מ, בפסקה 35 והאסמכתאות שם (נבו 22.11.2021).

74. בענייננו, סעיף 4 לתקנון המוסכם מאפשר את ניצולן זכויות בנייה וזאת "מבלי צורך לקבל הסכמת בעל הדירה האחרת". מנגד, סעיף 8 אוסר באופן כללי על שינויים בקירות החיצוניים. בנסיבות אלו, יש לראות בסעיף 4, המקנה זכות בנייה קונקרטית ומפורשת, כהוראה ספציפית הגוברת על ההוראה הכללית שבסעיף 8, האוסרת שינויים. מתן אפשרות לניצול זכויות בניה, ללא צורך בהסכמה נוספת, משמעו הסכמה מראש, מכללא, לביצוע כל השינויים ההכרחיים והנדרשים לצורך מימוש אותה זכות בנייה. פרשנות זו מתיישבת עם העיקרון לפיו כאשר בעלי דירות התירו בנייה בחלק מוצמד, בכפוף לחוקי התכנון והבנייה, ניתן להסיק שהם הרשו לנצל את כל אחוזי הבנייה הנדרשים לביצוע הבנייה, גם אם הדבר כרוך בשינויים חיצוניים [ראו למשל: ע"א 7156/96 יעקב וברטה שואעי נ' דניאל בכרך, פ"ד נג(1) 469 (1999)].

75. כחלק מהחתימה להשגת התכלית האובייקטיבית נקבע בסעיף 25א(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן-"חוק החוזים") כי בחוזה הניתן לפירושים שונים, יש להעדיף פירוש המקיים את החוזה על פני פירוש שלפיו הוא בטל. עיקרון זה אינו מתמקד רק בשאלת תוקפו של החוזה כולו, אלא משקף תפיסה רחבה יותר, לפיה יש להעדיף פרשנות המעניקה משמעות ותוקף להוראות החוזה, על פני פרשנות המרוקנת אותן מתוכן או הופכת אותן לאות מתה. הרציונל העומד בבסיס הוראה זו הוא כי צדדים המתקשרים בחוזה מתכוונים ליצור הסדר מחייב ובר-אכיפה, ועל כן יש לפרש את דבריהם באופן המגשים כוונה זו. העדפת פרשנות המקיימת את החוזה, או את הוראותיו השונות, מבטאת את הכבוד לאוטונומיית הרצון של הצדדים ואת השאיפה להגשים את מטרתם ליצור הסדר משפטי מחייב.

76. בפסק דינה של כב' המפקחת יעל ליבוביץ בעניין (המפקח על המקרקעין חיפה) 11/15 אילן אלפרסי נ' אבי יונגר (נבו 21.4.2015) (להלן: "עניין אלפרסי"), שאליו הפנו שני הצדדים בסיכומיהם (סעיף 37 לסיכומי התובע וסעיף 46 לסיכומי הנתבעים), נדונה שאלה דומה, ביחס לפרשנות הוראות התקנון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המוסכם שנרשם לבית המשותף, ביחס להרחבת דירה (הגדלת מרפסת). בעוד שסעיף 3ב לתקנון המוסכם שם קבע כי "כל בעל דירה רשאי לבנות תוספת לדירתו ולנצל לצורך כך את חלקו באחוזי הבניה ללא צורך בהסכמת שאר בעלי הדירות", סעיף 3ד לתקנון המוסכם קבע כי: "כן נקבע בזה שבעל יחידה בבית המשותף לא יבצע שינויים כלשהם בקירות החיצוניים של הדירה אלא, אם קיבל הסכמה בכתב של כל בעלי הדירות בבניין ובהתאם לאישורי הרשויות המוסמכות".

77. בסופו של דבר, נקבע בפסק הדין בעניין אלפרסי כי: "התכלית אותה רצו הצדדים לתקנון להגשים היא הסרת כל החסמים האפשריים בדרך להרחבת הדירות בבית. לצורך כך הוקנו מראש לבעלי הדירות בבית אחוזי הבניה, ניתנה לכל בעל דירה אפשרות להעביר את חלקו באחוזי הבניה לבעל דירה אחרת ללא צורך בהסכמות, נקבע כי אין צורך בהסכמה לצורך בנית תוספת בנייה לדירה, וגם נקבע כי אין צורך בקבלת הסכמה לצורך ביצוע תיקון צו רישום בית משותף בעטייה של הבניה. הפרשנות התכליתית הרואה את תכלית התקנון עומדת לפניי לשונו של התקנון אינה מאפשרת קבלת עמדת התובעים ולפיה הרחבת המרפסת מחייבת קבלת הסכמת כל בעלי הדירות בבית.

אם תתקבל פרשנות התובעים ולפיה בכל מקרה בו בעל דירה מבצע שינויים בקירות החיצוניים תדרש לו הסכמת כל בעלי הדירות בבית, יצא כי הוראה זו מרוקנת מכל תוכן את הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-ג) שבסעיף 3 לתקנון שהרי כל בניית תוספת לדירה, לא כל שכן כזו שמנצלת אחוזי בניה, כרוכה בביצוע שינויים בקירות החיצוניים. וימצא כי בעוד שמתקין התקנון ביקש לאפשר ביצוע תוספות בנייה ללא צורך בהסכמות בעלי הדירות בבית, כל תוספת בנייה בהיותה משנה קירות חיצוניים תהיה כרוכה בהסכמה של בעלי הדירות בבית".

78. הדברים שנאמרו בעניין אלפרסי יפים גם לענייננו. בדומה לסעיפים 3ב ו-3ד בתקנון שנדון שם, גם כאן יש סתירה לכאורה בין סעיף 4, המקנה זכות בנייה אקטיבית ורחבה ללא צורך בהסכמת בעל הדירה האחר, לבין סעיף 8, האוסר באופן כללי על שינויים בקירות החיצוניים. קבלת פרשנותו של התובע, לפיה סעיף 8 גובר על סעיף 4, תרוקן את הזכות המהותית שהוקנתה בסעיף 4 מכל תוכן מעשי. כפי שהובהר לעיל, וכפי שאף עלה מעדות מומחה התובע, ניצול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

זכויות בנייה בהיקף של 60 מ"ר אינו אפשרי ללא ביצוע שינויים במעטפת החיצונית של הדירה. פרשנות המביאה לריקון הוראה חוזית מתוכן, ובפרט הוראה המקנה זכות קניינית משמעותית, אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות הפרשנות התכליתית ועם ההיגיון המסחרי והמשפטי. תכלית התקנון, כפי שהיא משתקפת מהקצאת זכויות בנייה מפורשות ובלתי תלויות בהסכמה נוספת, היא לאפשר את מימושן של זכויות אלו.

79. אכן, בפסק הדין בעניין **אלפרסי**, עליו נסמכו שני הצדדים בסיכומיהם, נקבעה אבחנה חשובה בין שני סוגים של שינויים. כבוד המפקח ליבוביץ קבעה כי ככל שמדובר בשינוי שעניינו תוספת בנייה, לרבות כזו הכרוכה בניצול אחוזי בנייה, לא יהיה צורך בהסכמת שאר בעלי הדירות. לעומת זאת, שינויים בקירות חיצוניים שאינם תוצאה ישירה של בניית תוספת לדירה, יחייבו קבלת הסכמה בכתב של כל בעלי הדירות (ראו סעיף 36 לפסק הדין בעניין **אלפרסי**). אבחנה זו, כשלעצמה, הגיונית ומתיישבת עם עקרונות הפרשנות התכליתית.

80. אלא שבנסיבות המקרה שלפניי, הדברים שונים באופן מהותי, ועל כן האבחנה שנקבעה בעניין **אלפרסי** אינה ישימה. עיון מדוקדק במסמכי הבית המשותף, ובכלל זה בצו הרישום, בתשריט, ובעיקר בתקנון המוסכם, מעלה באופן חד-משמעי כי הקירות החיצוניים אינם מהווים רכוש משותף.

81. סעיף 1 לתקנון המוסכם קובע באופן מפורש כי :

1. **בהתאם לסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן החוק) אני מוציא/ה חלקים מהרכוש המשותף ומצמיד/ה לדירות :**
א. **קרקע, כולל הקרקע מתחת לדירה וכל הבנוי עליה בשטח 384 מ"ר המסומנת בתשריט באות א והצבועה בצבע ירוק תוצמד לדירה מספר חלקת משנה 376/1.**
ב. **קרקע, כולל הקרקע מתחת לדירה וכל הבנוי עליה בשטח 384 מ"ר המסומנת בתשריט באות ב והצבועה בצבע צהוב תוצמד לדירה מספר חלקת משנה 376/2.**

82. כך שהצדדים הצמידו לדירותיהם את הקרקע והבנוי עליה לרבות הקירות החיצוניים, ועל כן אין המדובר ברכוש משותף, אלא בחלק מהדירה שעה שכידוע הגדרת הרכוש המשותף שבסעיף 52 לחוק המקרקעין היא שיווית כך



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

83. אף עיון בתשריט מעלה כי הקירות החיצוניים הוצמדו לדירות הצדדים. וכך קיבל הדבר ביטוי בתשריט ממנו ניתן להיווכח כי הקירות החיצוניים הוצמדו לדירות הצדדים:

The diagram is a detailed architectural site plan for the Karmel Regional Council. It is divided into two main horizontal sections, labeled 1 and 2, which represent residential areas. Section 1 is on the left and is colored green, while Section 2 is on the right and is colored yellow. Both sections contain a central building complex with multiple wings and courtyards. Dimensions are provided for various parts of the buildings and the surrounding areas. Labels in Hebrew identify the areas: 'קרמק' (Karmel) for the green area and 'קרמק' (Karmel) for the yellow area. The plan also shows a central road or path running between the two sections, and a small rectangular area at the bottom right, possibly a parking lot or a public space. The overall layout suggests a planned residential development with distinct zones and a central corridor.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

84. על כן, בשונה מעניין אלפרסי, שם דובר בבית משותף ובו שמונה דירות, והקירות החיצוניים נחשבו לרכוש משותף, הרי שבענייננו, כאשר הקירות החיצוניים אינם רכוש משותף אלא חלק אינטגרלי מהדירה עצמה, אין מקום לבצע את האבחנה שנקבעה שם. שינוי בקירות אלו, כחלק ממימוש זכויות בנייה שהוצמדו לדירה, אינו שינוי ברכוש משותף, אלא שינוי בחלק פרטי של הדירה, ועל כן אינו כפוף לדרישת הסכמת כלל בעלי הדירות, אלא רק להוראות התקנון המוסכם בדבר מימוש זכויות הבנייה.

85. אני דוחה את טענת הנתבעים, לפיה סעיף 8 לתקנון המוסכם, האוסר על ביצוע שינויים בקירות החיצוניים, חל אך ורק ביחס לקירות חיצוניים המהווים רכוש משותף. אומנם, כפי שקבעתי בהרחבה לעיל הקירות החיצוניים בענייננו אינם בגדר רכוש משותף, אלא הוצמדו לדירות והפכו לחלק אינטגרלי מהן. עם זאת, לשונו הכללית של סעיף 8 אינה כוללת סייג או הגבלה המורים כי האיסור חל רק על קירות חיצוניים שהם רכוש משותף.

86. אולם, וזה העיקר, פרשנות הרמונית של התקנון המוסכם, ובפרט בהינתן מעמדם הקנייני של הקירות החיצוניים כחלק אינטגרלי מהדירות המוצמדות, מחייבת לראות באיסור שבסעיף 8 ככזה שאינו חל על שינויים הנעשים במסגרת מימוש זכויות בנייה מכוח סעיף 4. כפי שהובהר בהרחבה בפסקאות הקודמות, סעיף 4, המקנה אפשרות לניצול זכויות בנייה, גובר על הוראות סעיף 8. העובדה שהקירות החיצוניים אינם רכוש משותף, אלא חלק אינטגרלי מהדירה המוצמדת, רק מחזקת את המסקנה כי מימוש זכויות הבנייה בהם אינו כפוף להסכמת צדדים שלישיים, אלא רק למגבלות התכנוניות ולתנאי התקנון המוסכם, כפי שפורשו באופן המקיים את זכויות הבנייה ומאפשר את מימושן האפקטיבי.

87. בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין עש"א (מחוזי חי') 34884-04-15 אברהם מלכה נ' משה פרידלנדר (נבו 18.10.2015), נדונה פרשנות תקנון מוסכם שבו נכתב, בין השאר, כי: **"בעלי הדירות מתחייבים שלא לבצע כל שינויים שהם במרפסות הדירה או בצד החיצוני של הקירות החיצוניים של הדירה...."** בית המשפט המחוזי, קיבל את הערעור, וקבע כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כב' המפקח קבע בפסק דינו, כי בהתאם לאמור בתקנון המוסכם, נאסר באופן גורף שינוי כלשהו בקירות החיצוניים של הבית ונאסר כל שינוי באחדות המראה החיצוני של הבית, ומכאן, שנאסרה סגירת מרפסת או ביצוע שינויים במעקות ובאדניות, ולכן, על דרך קל וחומר, אין המערערים רשאים להוסיף ולבנות מרפסות חדשות בחזית הבית ללא הסכמת כל בעלי הדירות, ואין די ברוב הקבוע בסעיף 71ב' של חוק המקרקעין. מוסיף כב' המפקח, שלתקנון המוסכם מעמד מעין קנייני, מה גם שקיימת הוראה דומה בהסכמי המכר של הדירות נשוא ההליך (סעיף 18.1 של הסכם המכר), והסכמים אלה יש בהם כדי לשמש כלי פרשני שיסייע בפרשנות שתינתן להוראות התקנון המוסכם. עוד ציין כב' המפקח, שהתקנון המוסכם נרשם בשנת 2009, לאחר שכבר הוסף סעיף 71ב' של חוק המקרקעין בשנת 1995. מכאן, שיש להניח, שההוראות בתקנון המוסכם נקבעו בשים לב להסדר הנוגע ל"הרחבת דירה" שבסעיף 71ב' של חוק המקרקעין, ובעלי הדירות ביקשו, אפוא, לדעת כב' המפקח, להגביל את תחולתו של סעיף 71ב' הנ"ל. מסקנת כב' המפקח הייתה, שיש להגן על ההסתמכות הלגיטימית של המשיבים על הוראות התקנון המוסכם. מסקנת כב' המפקח הייתה, שיש להגן על ההסתמכות הלגיטימית של המשיבים על הוראות התקנון המוסכם.

מסקנתנו בעניין זה שונה: אנו סבורים, שאילו היה בדעת בעלי הדירות להתנות על הוראת סעיף 71ב'(א) של חוק המקרקעין ולמנוע אפשרות של "הרחבת דירה", בהתאם לרוב הנדרש לפי סעיף 71ב'(א) של חוק המקרקעין (75%), כי אז היה על בעלי הדירות לציין מפורשות, שהאמור בתקנון המוסכם נועד להגביל את תחולת סעיף 71ב'(א) של חוק המקרקעין, בכל הנוגע לאפשרות מי מבעלי הדירות לבצע "הרחבת דירה", דהיינו, שהרחבת הדירה אפשרית רק בהסכמת כל דיירי הבניין (סעיפים מ"ב-מ"ג לפסק הדין).

88. הנמקה זו יפה גם לענייננו. סעיף 4 לתקנון המוסכם העניק זכות מפורשת לניצול זכויות בנייה "מבלי צורך לקבל הסכמת בעל הדירה האחרת". אם בכוונת הצדדים הייתה להגביל זכות מפורשת זו באמצעות הוראותיו הכלליות של סעיף 8, היה עליהם לציין זאת במפורש ובאופן שאינו משתמע לשני פנים בסעיף 8 עצמו, או לכל הפחות, לקבוע כי סעיף 8 גובר על האמור בסעיף 4. בהיעדר הוראה מפורשת כזו, לא ניתן לפרש את התקנון באופן המרוקן מתוכן את הזכות הספציפית שהוענקה בסעיף 4, ובכך לפגוע בוודאות המשפטית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ובציפייה הלגיטימית של בעלי הזכויות. פרשנות המכבדת את לשון התקנון ואת עקרונות היסוד של דיני החוזים מחייבת אפוא את המסקנה כי סעיף 4 גובר על סעיף 8, וכי מימוש זכויות הבנייה אינו דורש הסכמה נוספת מעבר למגבלות התכנוניות והוראות התקנון המפורשות.

אף התנהגות הצדדים, לרבות התובע עצמו, יש בהן כדי לתמוך בגישת הנתבעים

89. כידוע, התנהגותם של הצדדים לאורך תקופת החוזה היא כלי פרשני חשוב לקביעת תוכן ההתקשרות ביניהם וממנה ניתן ללמוד כיצד הבינו הצדדים את ההסכמות שהושגו ואף נפסק בהקשר זה כי צד לחוזה יתקשה לטעון כי יש לפרש הוראותיו של חוזה באופן שונה מן האופן בו נהג הוא עצמו לאורך חיי החוזה [ע"א 9784/05 עיריית תל אביב יפו נ' ידידיה גורן, עו"ד, בפסקה 18 (נבו 12.08.2009)].

90. בענייננו, התנהלות הצדדים לאורך השנים מלמדת כי סעיף 8 לתקנון המוסכם, האוסר על שינויים בקירות החיצוניים, מעולם לא נתפס כאיסור מוחלט וגורף. התובע עצמו, בהודעת וואטסאפ ששיגר לנתבע 1 ביום 7.4.2021 (מוצג נ/2), הודה כי "אנחנו אחרי שיפוץ חיצוני, בטון, טיח, צבע ועוד" (ראו גם עמ' 15, ש' 49 ועד עמ' 16, ש' 3 לפרוטוקול).

91. ניסיונו של התובע בעדותו לגמד את מהות השיפוץ ל"סתירת סדקים וצבע" (עמ' 9, ש' 3; עמ' 16, ש' 21 לפרוטוקול), אינו גורע מהעובדה כי הוא נהג בקירותיו החיצוניים כמנהג בעלים פרטי לחלוטין, וביצע בהם עבודות תחזוקה ושיפוץ. התנהלות זו מצביעה על כך שגם התובע עצמו לא ראה בסעיף 8 איסור מוחלט על כל התערבות בקירות החיצוניים, אלא כהוראה שיש לפרשה בהקשר הרחב של זכויות הקניין והשימוש בדירה.

92. חיזוק נוסף לפרשנות זו עולה מעדותו המהימנה והקוהרנטית של מר דוברת, מי שמכר לנתבעים את הדירה לאחר 20 שנות מגורים בה. מר דוברת העיד בצורה ברורה ואמינה כי בשנת 2001 ביצע שיפוץ נרחב בדירה, ובמסגרתו ביצע שינויים משמעותיים בקירות החיצוניים ובפתחים: הוא הרחיב את דלת הוויטרינה במערב ביציאה לגינה מ-2 ל-3 כנפיים, והגדיל ושינה את פתחי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החלונות בצפון (עמ' 19, ש' 50 לפרוטוקול; עמ' 20, ש' 14–24 לפרוטוקול). חשוב מכך, מר דוברת העיד כי התובע, שהיה שכן באותה עת, מעולם לא התנגד לעבודות אלו, מעולם לא טען להפרת התקנון, ומעולם לא דרש את הסכמתו לביצוע השינויים (עמ' 20, ש' 27–30 לפרוטוקול).

93. שתיקתו של התובע אל מול שינויים מהותיים אלו, שבוצעו בקירות החיצוניים של הדירה הצמודה, מהווה אינדיקציה חזקה לכך שגם הוא, בזמן אמת, לא פירש את סעיף 8 כאיסור מוחלט על שינויים כאלה, אלא כהוראה שיש לפרשה באופן המאפשר מימוש זכויות בנייה ועבודות שיפוץ.

94. הנתבעים אף הציגו תמונות ותקנונים זהים של 10 הבתים הדו-משפחתיים הסמוכים ברחובות סנונית והזמיר (מוציגים 17–24 למוצגיהם). מהראיות ומעדות השכן מר כהן (מרח' סנונית 24) עולה כי במרבית הבתים במתחם (7 מתוך 10) ביצעו הדיירים שינויים חיצוניים נרחבים, לרבות סגירת מרפסות, פריצת חלונות, שינוי מפתחים, ופתיחת דלתות ומדרגות למרתף (ראו עדות מר כהן, עמ' 22, ש' 5–22 לפרוטוקול; וכן עדות הנתבע 1, עמ' 53, ש' 26–38 לפרוטוקול). אף התובע עצמו אישר זאת בעדותו, אך טען כי שינויים אלו היו בהסכמה (עמ' 18 ש' 40–43 לפרוטוקול).

95. אכן, אין חולק כי כפי שנקבע בע"א 93/81 אהרן אליאס נ' יוחנן שיפר, פ"ד לז' (2) 444 (1983), העובדה שדייר אחד עשה דין לעצמו ברכוש המשותף אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לנהוג כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם. אולם, ראיות אלו, ביחס לבתים משותפים אחרים בעלי תקנון זהה ובסביבה דומה, תומכות בטענת הנתבעים ביחס לפרשנות התקנון המוסכם. הן משקפות פרקטיקה רווחת והבנה קהילתית של היקף הזכויות והמגבלות, ומחזקות את הטענה כי התכלית האובייקטיבית של התקנון, כפי שהיא נתפסה על ידי צדדים סבירים באותו מתחם, אפשרה שינויים חיצוניים כחלק ממימוש זכויות בנייה.

96. התובע ניסה לתמוך את פרשנותו בטענה כי הבית המשותף נהנה מתכנון אדריכלי ייחודי ומסימטריה קדושה שאין להפר אותם, וייחס זאת לאדריכלית קיקה ברא"ז (עמ' 5, ש' 16–22 לפרוטוקול). אלא שהתובע בחר לוותר על



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עדותה של האדריכלית מטעמו (עמ' 4, ש' 23 לפרוטוקול), ולא בכדי. טענה זו של התובע נבחנה לפני ולפנים על-ידי כלל ערכאות התכנון, ואף בבית המשפט המחוזי במסגרת העתירה המנהלית שהגיש התובע, והיא נדחתה באורח מוחלט.

97. ערכאות התכנון קבעו כי מדובר ב"דגם חזרתי של כ-10 מבנים", כי "עצם העובדה שמדובר בתכנון אחיד לעשרה מבנים אינו הופך את התכנון לתכנון מיוחד", כי "אין מדובר בבנייה שחורגת מחזית הבניין ואינה מחייבת סימטריה בין 2 יחידות הדיור הצמודות", וכי "אין כל פגיעה אדריכלית" (ראו פסקה 58 לפסק הדין בעתירה המנהלית, וכן החלטת ועדת הערר, מוצג 11 למוצגי הנתבעים, עמ' 288–289).

98. למעלה מן הצורך, אבקש להוסיף שאף הניסיון להתחקות מתוך ראיות הצדדים, אחר הנסיבות שהובילו לניסוח התקנון המוסכם, תומך יותר בגישת הנתבעים. התקנון המוסכם נוסח בשנת 2000 על ידי עורכי הדין של החברות הקבלניות, אשר היו הבעלים המקוריים של המקרקעין. בחינת סעיפי הסכם המכר ההיסטורי שקדם לרישום התקנון, ובפרט סעיפים 17ב(4) ו-17ב(5) (מוצג 14 למוצגי התובע), מעלה כי החברות הקבלניות ביקשו לשמור בצורה בלעדית על זכויות הבנייה העודפות בפרויקט כולו, ולמנוע מהרוכשים הראשונים לבצע שינויים עצמאיים בטרם הושלמה הבנייה והפרצלציה בכלל המגרשים. בנסיבות אלו, מתיישב יותר, הסברם של הנתבעים כי סעיף 8 לתקנון, האוסר על שינויים בקירות החיצוניים, נוסח אפוא כדי לשרת אינטרס מובהק של הקבלן בזמן הקמת הפרויקט, לשמור על אחידות תכנונית, למנוע הפרעות לבנייה המתמשכת, ולשמר את גמישותו בניהול זכויות הבנייה שנותרו בידיו. אולם, משאלו כילו את מלאכתן, הושלמה הבנייה ונרשם הבית המשותף, פקע טעמו המקורי של האיסור הגורף.

99. לאור המסקנה שסעיף 4 גובר על סעיף 8 וכי השינויים בוצעו כדין בחלקים המוצמדים לדירה, הרי שאין בהם משום "פגיעה" אסורה בדירת התובע כמשמעותה בסעיף 2(ב) לתקנון המצוי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

100. לסיכום - התביעה ביחס לרכיב זה נדחית במובן זה שהבקשה לצו עשה וצו מניעה המורה לנתבעים או למי מטעמם להשיב המצב לקדמותו נדחית.

אשר למטרד הרעש שנוצר מהתקנת מערכת החימום התת רצפתית

101. בפתח הדברים, של סוגיה זו אדרש לטענתם המקדמית של הנתבעים, לפיה נעדר המפקח על רישום מקרקעין (להלן: "המפקח") סמכות עניינית לדון בסעד המבוקש. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית, לא מצאתי לקבל טענה זו.

102. כידוע, סעיף 72 לחוק המקרקעין, מהווה את אבן הראשה לסמכותו העניינית של המפקח, ומקנה לו סמכות ייחודית לדון בסכסוכים הנוגעים לזכויות ולחובות של בעלי דירות בבית משותף, הנובעים מן התקנון. בענייננו, אין חולק כי התקנון המוסכם של הבית המשותף, בסעיף 9 שבו, מאמץ במפורש את הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין. בפרט, רלוונטי לענייננו סעיף 2(ב) לתקנון המצוי, הקובע איסור מפורש על בעל דירה לעשות שינויים או תיקונים בדירתו, אם יש בהם כדי לפגוע בדירה אחרת או לשנות את ערכה. הוראה זו, המהווה ביטוי לעקרון יחסי השכנות הטובה ולמגבלות על זכות הקניין בבית משותף, היא בלב הסמכות העניינית של המפקח לדון בסכסוכים מסוג זה.

103. אכן, ככלל, עילת המטרד, על גווניה השונים, אינה מצויה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, אלא נתונה לבית המשפט השלום (ראו, למשל: ע"א 458/69 שליט נ' גולדברג, פ"ד כד(1) 231, 235 (1970); ע"א 664/71 עורקבי נ' נקר (נבו 14.3.1972)). עם זאת, נשאלת ההשאלה מתי מטרד, ובפרט מטרד רעש, חורג מגדר "שימוש רגיל" בדירה ונכנס לגדרי "שינוי או תיקון" הפוגע בדירה אחרת, המקנה סמכות למפקח מכוח סעיף 2(ב) לתקנון המצוי. שאלה זו, נדונה לא אחת בפסיקה.

104. כך למשל, בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 49/21 גבאי דניאל נ' חוטר אריאל (נבו 16.8.2023) (להלן - "עניין חוטר"), ובהתבסס על ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון בד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כח(1)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

730 (1974), קבעתי כי לצורך סעיף 2 לתקנון המצוי, יש להבחין בין ליקוי הנובע משימוש בדירה לבין ליקוי מבני-פיזי הנובע משינוי שנעשה בדירה עצמה. ההלכה בעניין **שמע נ' סדובסקי** הדגישה כי סעיף 2(ב) לתקנון המצוי מתייחס לשינויים פיזיים במבנה הדירה, ולא לאופן השימוש בה. בהמשך לכך, בעניין חוטר, הבהרתי כי **"בלי שהדבר יהיה בגדר רשימה סגורה, אפשר אם כן לקבוע, כי מטרד שקשור בשימוש בדירה, למשל רעש ממשחק כדור, מכונה או מכשיר חשמלי שמקרקשים, קולות דיבור רמים או רעשי מוסיקה וכן מטרד הנגרם כתוצאה מהתפשטות ענפים הדירה אחת לדירה אחרת, או מנשירת עלים או פירות, מטרד עשן משימוש במנגל, כל אלו אינם בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין; אך מקום שבו מדובר במטרד שנוצר בשל שינוי פיזי שנעשה במבנה הדירה, למשל שינוי בריצוף הדירה, שינוי בצינורות האינסטלציה, וכיו"ב, יחול האמור בסעיף 2 לתקנון המצוי, ובסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, לדון בהליך."** הבחנה זו, בין מטרד הנובע משימוש לבין מטרד הנובע משינוי פיזי במבנה, היא קריטית להתוויית גבולות הסמכות העניינית של המפקח.

105. מן הכלל אל הפרט. בבואי ליישם את העקרונות האמורים על המקרה דנן, עולה מן הראיות שהוצגו בפניי תמונה ברורה ולפיה הנתבעים ביצעו שינוי מהותי ואינהרנטי במבנה דירתם. שינוי זה התבטא בהתקנת מערכת חימום תת-רצפתית, על כל מרכיביה, משאבת חום וצנרת מים וחשמל הטמונים כולם מתחת לפני השטח. אין מנוס מן הקביעה כי התקנה זו אינה בבחינת פעולה שולית או קוסמטית, כי אם שינוי מבני ופיזי מובהק. הוא חודר אל נבכי מרכיביה האינטגרליים של הדירה, ובכך משנה את אופייה ואת מהותה הפיזית. הבחנה חדה יש לערוך בין התקנת מערכת חימום תת-רצפתית, על כלל מרכיביה המוטמעים עמוק ברצפה ובקירות, לבין מטרד כדוגמת רעש מוזיקה או משחק כדור, או אף רעש הנובע ממנוע מזגן, אשר מקומם להתברר ככלל בבית משפט השלום. התקנת מכשיר חימום או פנימי כדוגמת מזגן, אף אם הוא כרוך במטרד רעש, אינו משנה את יסודותיו הפיזיים של המבנה באופן כה אינטגרלי ומהותי, ומשכך סכסוך הקשור למטרד לא יהיה ככלל, בסמכות המפקח. אך שונים הם פני הדברים ביחס למערכת החימום התת רצפתית שהתקינו הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

106. בשונה מהתקנת מזגן, מערכת חימום תת רצפתית זו, חודרת אל ליבת המבנה, משנה את ההרכב הפיזי של הרצפה, ויוצרת מציאות פיזית חדשה ושונה בתכלית. היא אינה מסתכמת בהוספת אלמנט חיצוני, אלא בשינוי פיזי פנימי. ברי אפוא, כי ליקוי הנובע משינוי פיזי, ובכלל זה רעש הנגרם בעטיו, נכנס באופן מובהק לגדרי סעיף 2(ב) לתקנון המצוי. סעיף זה, כאמור, עוסק ב"שינויים או תיקונים" אשר יש בהם כדי לפגוע בדירה אחרת או לשנות את ערכה. הנה כי כן, בנסיבות אלו, ובהתאם להבחנה הדיכוטומית שפורטה לעיל, מתחייבת המסקנה כי למפקח קנויה הסמכות העניינית לדון בסעד המבוקש. משכך, דין הטענה המקדמית שהועלתה להידחות.

**יש לקבל את מסקנתו של המומחה כי קיים מטרד רעש אשר ניתן לפתרון
באמצעות חיפוי/מיגון אקוסטי**

107. לנוכח טענות הצדדים, מונה כאמור בהסכמת הצדדים מומחה מוסכם, אשר יחוה דעתו בעניין הרעש הנגרם ממערכת החימום התת רצפתית. בחוות דעתו קבע המומחה כי מפלס הרעש הנמדד בחדר השינה של התובע, עמד על 35.2 dB(A) ערך אשר נופל מהרף המספרי העליון הקבוע בתקנות רעש בלתי סביר לשעות הלילה (40 dBA). עם זאת, קבע המומחה בחוות דעתו כי רעש המערכת במצב השכיח עולה על רעש הרקע במקום, ובמיוחד בשעות הלילה בהן רעש הרקע נמוך, ולפיכך קבע כי נגרם רעש המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר בהתאם לתקנה 11 לתקנות למניעת רעש.

108. חיזוק לקביעה זו מצוי בחוות דעתו המשלימה של המומחה, בה הבהיר כי המערכת מוקמה בתווך שבין 3 קירות, היוצרים כעין תעלה אנכית מאד משמרים את עוצמת הרעש המגיעה למעלה לכיוון המרפסת של בית התובע שמעל. כמו כן, בנספח לחוות הדעת הבהיר המומחה כי המערכת ככל הנראה מופעלת מדי פעם באופן אקראי בעוצמה גבוהה יותר (ולא רק פעם אחת בתחילת החורף כפי שטענו הנתבעים), דבר שעלול לגרום לחריגה של ממש בשעות הלילה.

109. כידוע, המומחה מטעם בית המשפט משמש זרועו הארוכה של בית המשפט [רע"א 337/02 מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(4) 673, 676 (2002); רע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

408/14 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני, פסקה 6 (נבו 9.2.2014); רע"א 9027/07 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' בשאראת (נבו 30.12.2007). לכן גם נפסק כי ככלל, לאחר שבית המשפט ממנה מומחה מטעמו, ומגדיר את תחומי תפקידו, עליו לאפשר למומחה לנהל את הליך הבדיקה לפי מיטב שיקול דעתו המקצועי, ולמעט עד מאד בהתערבות שיפוטית במהלך עבודתו, ובטרם הגשת חוות דעתו [רע"א 8261/22 מ.ע.ג.נ - יעוץ וניהול נכסים בע"מ נ' פז הנדסה ובניין (1999) בע"מ, בפסקה 8 (נבו 18.12.2022)].

110. וכן, ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהעדר נימוקים משכנעים ובהם שהמומחה שגה שגיאה כה גסה במסקנותיו עד שבית המשפט, החסר את המומחיות בתחום שבו מונה המומחה, יגיע למסקנה שחוות דעת זו מופרכת [ראו: ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד (2) 936, 949 (2002)]; ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי (נבו 31.12.1988)].

111. הנתבעים בסיכומיהם תקפו בחריפות את חוות הדעת וטענו כי היא רצופה "כשלים ואי דיוקים" אשר מחייבים את פסילתה. אך לאחר שבחנתי היטב את חוות דעתו של המומחה המוסכם, את תשובותיו לשאלות ההבהרה ואת פרוטוקול הדיון במסגרתו נחקר המומחה המוסכם בחקירה הנגדית, אני סבור שמדובר, לכל היותר, בפגמים טכניים או רישומיים שאינם יורדים לשורש המסקנה המקצועית-מהותית, כפי שיפורט להלן:

112. בכל הקשור למשך זמן המדידה - הנתבעים טענו כי המדידה בחדר השינה ארכה 34 שניות בלבד, בניגוד להוראות התוספת הראשונה לתקנות רעש בלתי סביר הדורשות חריגה במשך למעלה מ-30 דקות בשעות הלילה. בחקירתו הנגדית הבהיר המומחה באופן מקצועי כי תקנה 5 (א) (4) לתקנות אלו קובעת שמשך המדידה יהיה "זמן סביר בהתאם לנסיבות הענין ולא יפחת מ-10 שניות", וכי הפרקטיקה המקצועית הנהוגה אינה דורשת עמידה של שעות בחדר כאשר הרעש הוא מונוטוני. הסבר זה של המומחה הניח את דעתי, והוא תואם את הסטנדרט המקצועי של מודדי רעש, ואין בו כדי לפסול את המדידה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

113. בכל הקשור לכיול המכשיר- הנתבעים הלינו על כך שלא הוצגה אסמכתה לכיול המכשיר לאחר המדידה. המומחה העיד מפורשות בחקירתו כי ביצע את הכיול ברכבו לפני ואחרי ביצוע המדידות. העובדה שהמכשיר אינו מנפיק תדפיס (אסמכתה) לפעולת הכיול, אינה מאיינת את עדותו של מומחה אובייקטיבי מטעם בית המשפט, אשר חזקה עליו כי פעל במיומנות ובהתאם לנהלים, ועדותו נאמנה עליו.

114. בכל הקשור לטעות בניסוח בקשר למצב החלונות- הנתבעים הצביעו על כך שהמומחה ציין בחוות דעתו כי המדידה בוצעה ב"חלונות פתוחים", בעוד שבחקירתו לא זכר זאת במדויק ואישר כי ייתכן שמדובר בניסוח שהועתק מחוות דעת קודמת. אכן, מדובר בטעות סופר בלתי מוצלחת אשר מוטב היה לולא נפלה בחוות הדעת. עם זאת, אין מדובר בפגם המאיינ את תוצאות המדידה או את העובדה הפיזית כי רעש המערכת חודר לדירת התובע ומהווה מטרד. אני סבור כי המומחה שמר על הגינות מקצועית עת הודה בטעות הניסוח, והדבר אינו פוגם במהימנותו הכללית.

115. טענתם המרכזית של הנתבעים היא כי מפלס הרעש שנמדד בחדר השינה (35.2 דציבלים לאחר הפחתת רעש רקע) אינו חורג מהרף המספרי של 40 דציבלים הנקוב בתקנות תקנות רעש בלתי סביר. אולם, אני סבור כי זהו ניסיון להיתפס לרף מספרי אחד ולהתעלם מהמסגרת הנורמטיבית הכוללת. המומחה קבע מפורשות כי גם אם הרעש אינו חורג מ-40 דציבלים, הוא עולה לכדי "באופן הגורם לרעש חזק המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר" בהתאם לתקנה 11 (1) לתקנות למניעת רעש. בחקירתו הנגדית הסביר המומחה כי החריגה בתקנה זו אינה מסתמכת על ערך מספרי נוקשה, אלא על הפער מרעש הרקע (עלייה של 5 דציבלים) ומידת ההפרעה לאדם הסביר.

116. יתרה מזאת, הניתוח האקוסטי-מרחבי שערך המומחה בחוות דעתו המשלימה מסביר היטב מדוע הרעש מהווה מטרד בפועל. המומחה ציין כי המערכת מותקנת בתנאים שאינם "שדה פתוח" כפי שמודד היצרן, אלא בין 3 קירות היוצרים תעלת תהודה אקוסטית המכוונת את הרעש ישירות כלפי מעלה אל דירת התובע. עובדה פיזיקלית זו, בשילוב עם הפעלתה האקראית של המערכת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(לרבות בשעות הלילה בהן רעש הרקע נמוך) המבססת היטב את המסקנה כי נוצר מטרד שקיומו דורש הסדרה.

117. עם זאת, לאחר בחינת טענות הצדדים וחוות דעת המומחה, הגעתי לכלל מסקנה כי פתרון המיגון האקוסטי הוא הפתרון הראוי, המידתי והנכון בנסיבות העניין, ואין מקום להורות על העתקת המערכת לאיזור אחר. ואלו טעמיי:

118. המומחה נשאל בחקירתו הנגדית: **"האם מנסיונו של אדוני הפתרון ככל שצריך הוא פתרון אקוסטי שמאפשר את השארת המערכת במקומה תוך הצבת חיפויים אקוסטיים?"** המומחה השיב בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: **"אפשרי אפשרי"** (ראו עמ' 49 ש' 32-34 לפרוטוקול הדיון).

119. כאשר נשאל האם פתרון זה יעיל לטווח ארוך והאם תהיה באמצעותו עמידה מלאה בכל התקנות, אישר המומחה זאת בחיוב - **"כמובן"**, וכן הבהיר כי **"אין לו משהו של בלאי או משהו"** (ראו עמ' 49 ש' 42-44 לפרוטוקול הדיון). מכאן, שמבחינה אקוסטית, הוכח כי התקנת המיגון תרפא את הליקוי לחלוטין ותאייץ את מטרד הרעש.

120. איני מקבל את טענת התובע לפיה החיפוי האקוסטי מהווה כשלעצמו "שינוי חיצוני" האסור מכוח סעיף 8 לתקנון. הצבת חיפוי אקוסטי לפתרון, אינה מנוגדת לתקנון המוסכם. יתרה מכך, לא ייתכן שהתובע יזעק (ובצדק) על קיומו של רעש, אך באותה נשימה יטיל וטו על הפתרון הפיזי וההנדסי שנועד להסיר את אותו מטרד ממש, באצטלה של פגיעה עיצובית. לכך יש להוסיף את טענת הנתבעים, שלא נסתרה, כי התובע עצמו הציב מנועי מזגנים בצמוד לגדר המפרידה בין הבתים, מה שמעיד כי אף התובע לא ראה בכך משום פגיעה העולה כדי סעיף 8 לתקנון המוסכם (ראו התמונות של מנועי מזגן התובע שבנספח 25 למוצגי הנתבעים).

121. אוסיף כי אני סבור שהמיגון האקוסטי שהמומחה העיד שיפתור את הליקוי, יגשים הלכה למעשה את מהותן של הוראות היצרן והתקן, ומרפא את הפגם שבמיקום המערכת בתווך שבין הקירות, שכן לאחר שיותקן חיפוי אקוסטי תקני (דוגמת חיפוי מסוג "סאונדמיקרו") הוא יבלע ויבודד את הרעש, וימנע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את הדהודו מהקירות הסמוכים, כך שהרעש שייפלט יהיה מזערי ויעמוד בתקנות.

122. אציין כי הנתבעים הציגו אישור מאת היחידה האזורית לאיכות הסביבה מיום 16.06.2024 (נ/7 ראו עמ' 55-56 לפרוטוקול הדיון). מאישור זה עולה כי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון (באמצעות מר אורן תבור, מנהל היחידה) בחנה את הסקר האקוסטי ואת הפתרון המוצע (חיפוי סאונדמיקרו) ואישרה אותו. אף שאיני כבול להחלטות תכנוניות של הרשות המקומית, יש באישור של גוף רגולטורי-סביבתי כדי לחזק משמעותית את המסקנה לפיה הפתרון האקוסטי המוצע הוא פתרון מקובל, סטנדרטי, העומד בדרישות המחמירות של איכות הסביבה.

123. עוד אציין, כי בפסק הדין בעתירה המנהלית, דחה בית המשפט המחוזי את טענת התובע כי קיימת חובה מכוח הדין (הנחיות מרחביות או תקנות הפטור) להעתיק את המערכת לגג או למסתור הכביסה. בית המשפט (בסעיף 61 לפסק הדין) קיבל את עמדת מוסדות התכנון שהבחינו בין "מערכת מיזוג אוויר" עליה חלות ההנחיות, לבין "מערכת חימום תת-רצפתית" הפועלת בטכנולוגיה שונה, וקבע כי ההחלטה שלא להחיל עליה את מגבלות המיקום של מזגנים היא סבירה ומנומקת. בסעיף 62 לפסק הדין, התייחס בית המשפט למטרד הרעש וקבע כי הוועדה המקומית צדקה כשהתנתה את קבלת ההיתר באישור היחידה הסביבתית, וקבע מפורשות: "בחוות דעת היחידה הסביבתית פורטו צעדי המיגון הנדרשים, והמשיבים מחויבים למלא אחר הנחיות אלו". ואילו בסעיף 63 לפסק הדין בעתירה המנהלית, דחה בית המשפט את טענת התובע כי התקנת המיגון האקוסטי והרחבת הקיר הנדרשת לשם כך מהווים תוספת בנייה המצריכה הליך היתר מחודש. בית המשפט קבע: "איני סבורה שנפל פגם בהתנהלות הוועדה המקומית שכן זו לא סברה שהמיגון הנדרש מצריך קבלת היתר בניה ועל כן לא היה מקום לפתוח את הליך ההיתר לדיונים נוספים במעמד העותר".

124. קביעות אלו של בית המשפט המחוזי כי אין מניעה תכנונית או חוקית למיקום המערכת בחצר (סעיפים 59, 61 לפסק הדין), כי יש לבצע את צעדי המיגון (סעיף 62), וכי המיגון האקוסטי לא מצריך היתר בניה (סעיף 63 לפסק הדין), מחזקות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/119/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באופן ניכר את קביעתי כי מדובר בפתרון סביר ולגיטימי, וכי אין לראות בו "שינוי חיצוני" המפר את התקנון, אלא אמצעי נלווה והכרחי להסרת המטרד.

125. על סמך כל האמור, דרישתו של התובע למתן צו עשה לסילוק או פירוק מערכת החימום נדחית בהיותה סעד דרסטי ובלתי מידתי. הוכח בפניי כי הפתרון של מיגון אקוסטי הוא ישים, מאושר מבחינה סביבתית, והוא פתרון שמאושר על ידי מומחה מוסכם מטעמי כפתרון שיביא לעמידה בתקנות, ואני סבור שיש בו כדי לאזן כראוי בין זכותו של התובע לשקט בדירתו לבין זכותם של הנתבעים להשתמש במערכת שהתקינו בדירתם.

126. אשר לתקנה 12 לתקנות מניעת רעש - ספק בעיניי אם מדובר בהרחבת חזית. שכן ההפניה לתקנה הספציפית מהווה לכל היותר טענה משפטית הנובעת מהמסכת העובדתית שנפרסה. מכל מקום, גם לגופו של עניין, לא מצאתי כי יש בטענה זו כדי לשנות את התוצאה. לאור התוצאה שאליה הגעתי, ומאחר שהתקנת המיגון האקוסטי המאושר תביא לעמידה מלאה בתקנות אלו, אין בהפרה הנטענת, ככל שהייתה כזו בשלב ההתקנה הראשונית, כדי להצדיק סעד דרסטי של סילוק המערכת מקום בו קיים פתרון הנדסי יעיל ומאושר המרפא את הליקוי.

127. לסיכום חלק זה - טענת התובע בדבר ליקוי בדירת הנתבעים הגורם לליקוי בדירתו מתקבלת. עם זאת, הסעד שביקש התובע לסילוק מערכת החימום התת רצפתית נדחה. תחת זאת, יינתן צו עשה אופרטיבי המחייב את הנתבעים לבצע את המיגון האקוסטי המלא כפי שאושר על ידי היחידה הסביבתית.

128. לפיכך, ניתן בזאת צו עשה, המורה לנתבעים, יחד ולחוד, להתקין חיפוי/מיגון אקוסטי מלא סביב המערכת לחימום תת-רצפתי המותקנת בחצרם (להלן - "עבודות התקנת המיגון"). והן יבוצעו בהתאם למפרט שאושר על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה (כגון חיפוי מסוג "סאונדמיקרו" וכל התאמה נדרשת נוספת).

129. עבודות התקנת המיגון כאמור לעיל תבוצענה ותושלמנה על ידי הנתבעים 1-2 בתוך שישים ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. על הנתבעים לתעד באמצעות צילומים את כל שלבי ביצוע העבודות וכן לשמור את התיעוד למשך שבע שנים.

130. עם סיום ביצוע העבודות להתקנת המיגון, יזמינו הנתבעים, על חשבונם, מומחה לאקוסטיקה, על מנת שיבצע מדידת רעש חוזרת. המומחה לאקוסטיקה יבדוק יוודא, ויאשר בכתב, כי הפעלת המערכת (לרבות בשעות הלילה ובעוצמתה המרבית) אינה חורגת מהוראות התקנות למניעת רעש ומהוראות תקנות רעש בלתי סביר. ככל שיהיה צורך בשיתוף פעולה של התובע לצורך הבדיקה, אני מורה לו לשתף פעולה עם הבדיקה, לרבות מתוך מתן גישה מדירתו לצורך הבדיקה, ככל שיהיה בכך צורך, לאחר תיאום טלפוני מראש. הנתבעים, יחד ולחוד, יציגו לתובע, את אישור המומחה לאקוסטיקה לא יאוחר מ-90 ימים ממועד מתן פסק הדין.

131. **אשר להוצאות ההליך**, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחויב בהוצאות ראליות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 **אורהייטק בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין**, בפסקה 67 והאסמכתאות שם GIS (נבו 28.2.2018). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151 (א) לתקנות סדר דין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "**התקנות**") הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".

132. אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153 (ג) לתקנות). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות הסבירות, המידתיות וההכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות (בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רישיונות יבוא** -



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/119/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משרד התעשייה המסחר (נבו 30.6.2005), רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020).

133. במקרה שלפניי אומנם, החלק הראשון של התביעה נדחה באופן מלא, ואילו החלק השני התקבל באופן חלקי בלבד. אלא שלא ניתן להתעלם מהתנהלותם של הנתבעים, אשר ביצעו חלק מהעבודות נושא התביעה ללא היתר בנייה תקף, היתר שהתקבל רק בשלב מאוחר יותר. עובדה זו, יצרה, ולו בחלקה, את עילת התביעה ואת הצורך בהתדיינות משפטית. התנהלות זו, ומהווה שיקול משמעותי במכלול האיזונים.

134. כך שבנסיבות אלו, שבהן אין צד "מנצח" מובהק, ובהתחשב בכך ששני הצדדים תרמו, במידה זו או אחרת, להיווצרות הסכסוך ולהתמשכותו, מצאתי כי פסיקת הוצאות לטובת אחד הצדדים עלולה להיתפס כבלתי צודקת, ואף להעמיק את הקרע בין הצדדים. תחת זאת, אני סבור כי ההחלטה שכל צד יישא בהוצאותיו שלו, משקפת את התוצאה המעורבת של ההליך, את התנהלות הצדדים, ואת הצורך לאזן בין עקרונות השיפוי וההרתעה לבין עקרונות הסבירות והמידתיות. יתרה מכך, יש בהחלטה זו משום מסר שיפוטי המבקש לעודד את הצדדים לפתוח דף חדש ביחסיהם, לטפח שכנות טובה ולמנוע התדיינויות עתידיות מיותרות. החלטה זו, כך אני מקווה, תסייע להשגת מטרה חשובה זו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, י"ט אב תשפ"ו, 02 אוגוסט 2026, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין